



가업승계 컨설팅 필요성

가업승계 컨설팅의 정의



가업승계 컨설팅이란 기업의 동일성을 유지하면서 소유권·경영권을 차세대 후계자에게 승계함을 있어 발생하는 제반 절차를 컨설팅 하는 서비스

가업승계의 유형

성공적인 가업승계를 위해 체계적인 중·장기 계획이 필요

친족내 승계	전문경영인 승계	기타(M&A 등)
• 직계가족 • 기타친족	• 일정기간 승계 • 영구적 승계	• 후계자 부재시 매각 • 기업 구조조정 이용

가업승계의 방식

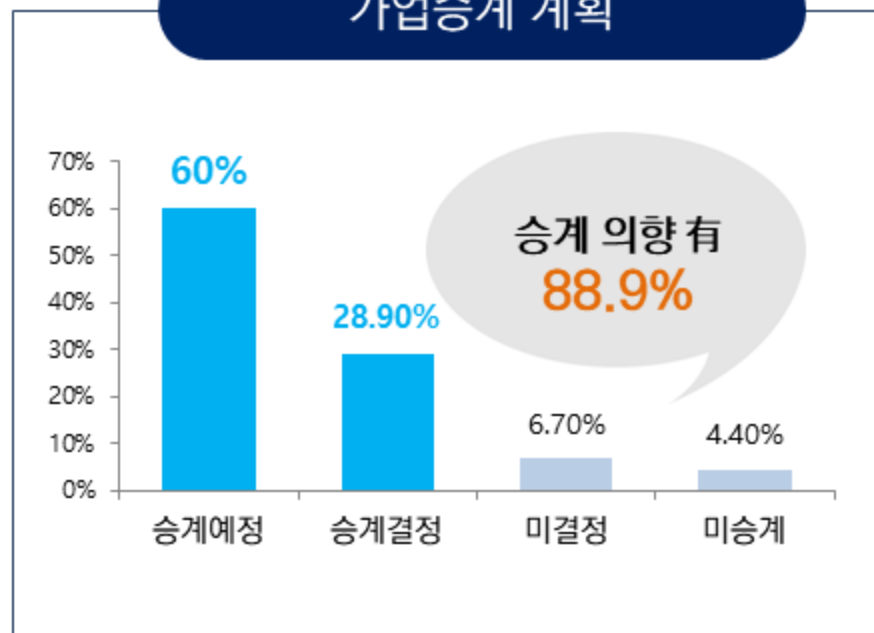
증여 또는 양도	상속	증여·양도 및 상속	기타
경영자의 생전에 소유권·경영권을 후계자에게 승계	경영자의 사후에 소유권·경영권을 후계자에게 승계	경영자의 생전에 소유권·경영권을 일부 증여하고 나머지 사후 상속	• 주식 상장, 매각 • 합병, 분할 • 증자, 감자

2. CEO들의 승계 실태

대부분의 CEO 는 승계 의향 있으나 실행 단계로 진행하지 않고 있음

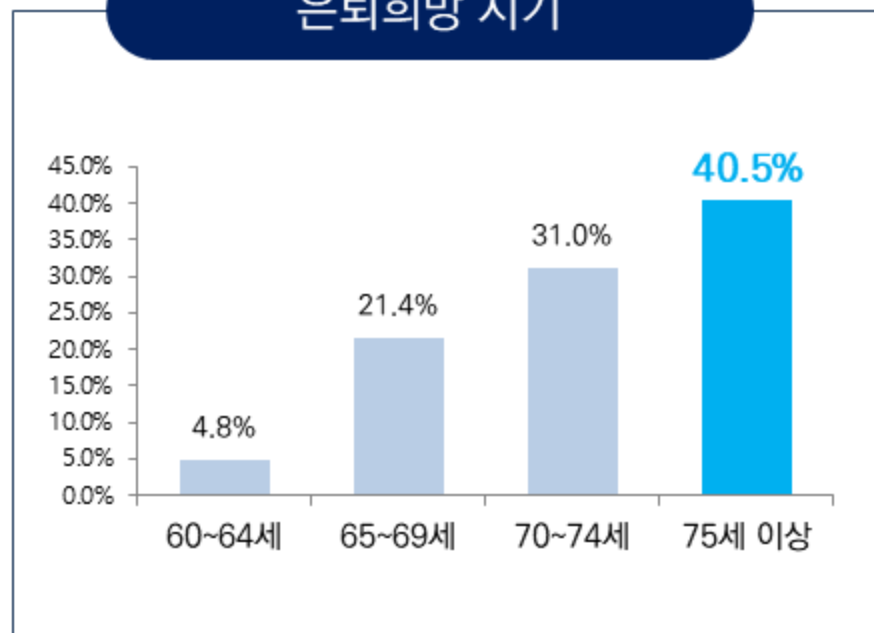
은퇴희망시기는 75세 이상 의견이 40.5%, 은퇴시까지 미루는 경우가 多

가업승계 계획



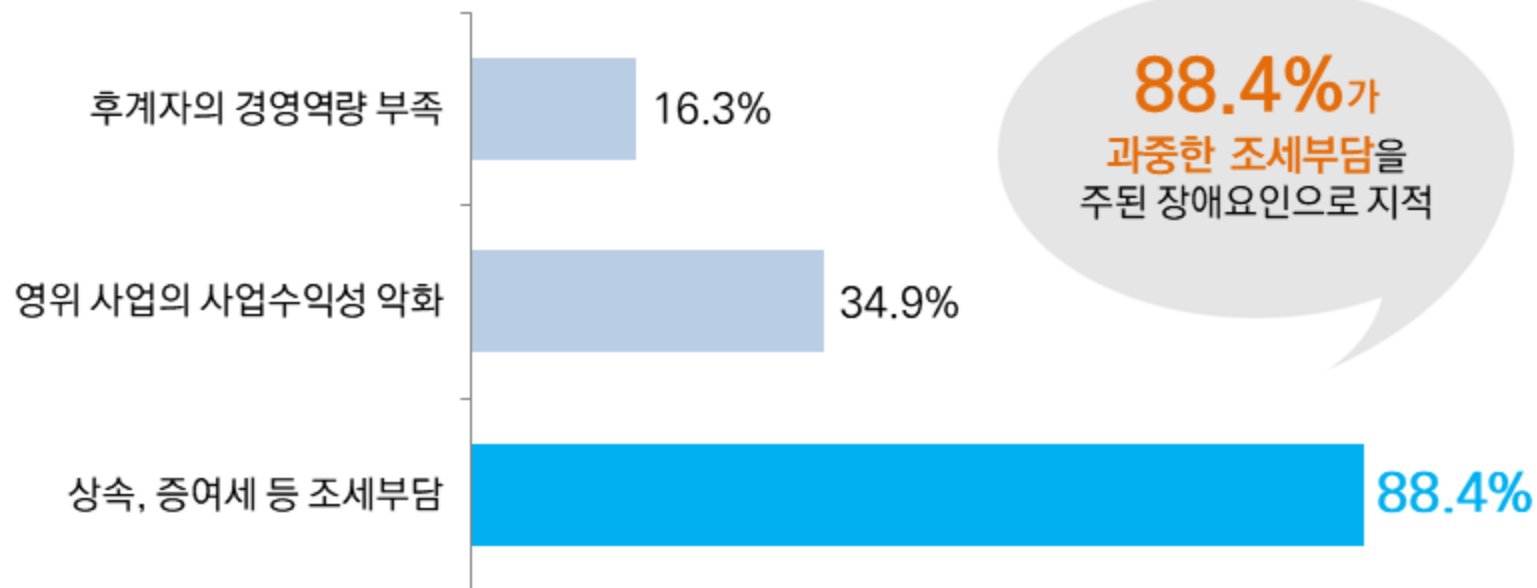
(중소기업중앙회 가업승계 실태조사)

은퇴희망 시기



중소기업 가업승계 실태 조사

가업승계의 주된 장애요인



(중소기업중앙회 가업승계 실태조사, 2011. 8.)

비상장법인 가업 승계 방법



사전 증여

- 경영자가 생전에 소유권 및 경영권을 후계자에게 이양함
- 일반 증여 VS. 가업승계특례 증여

사후 상속

- 경영자 사망 후 소유권 및 경영권을 후계자에게 이양함
- 일반 상속 VS. 가업상속공제

조직구조 변경

- 법인설립, 법인전환, 인적 분할 등
- 효율적 증여 가능하나, 분할시 검토할 법 제반사항 多, 사업성 여부

가업승계 방안 선정시 핵심 판단 기준

가업승계에서 가장 어려운 문제이나 재무적인 문제의 핵심은
‘막대한 세금을 어떻게 줄일 것인가’, ‘납부할 세금을 어떻게 마련할 것인가’

- 가업승계 = **주식이전 (증여세, 상속세, 양도세)**
- 가업승계 시행시점의 주식 평가액 규모 관건
- **주식평가액의 하락**을 통한 절세방안은 있는가?
- 단, 가문 재산의 실질적 가치 하락은 없어야 함

절세 관점

(가업승계 실행단계)



**가업승계
방안 선정**

(가업승계 준비단계)



세금 납부재원 마련

- 세금 납부재원 마련 = **현금 유동성 확보**
- 세금납부재원 **자체 조달** vs. 외부 차입
- 자금출처입증

가업승계 전략과 Tax Planning

승계 전략 1

자녀를 임원으로 등재

- 임원상여금지급규정 정비
- 임원퇴직금지급규정 정비
(기본적인 자금 출처 마련)

승계 전략 2

빨리, 적극적 사전 증여

- 10년단위 증여계획
- 저평가된 수익성 자산 증여
- 부동산 부담부 증여 검토

승계 전략 3

자녀를 주주로, 적극적 배당

- 배당금은 자녀의 자금출처 재원
- 중간배당
- 차등배당 가능

상속세 납부 재원 마련 관점 (준비단계)

승계 전략 4

주식가치 절감 전략

- 상속 주식수 감소 (사전증여, 사전양도)
- 1주당 주식가액 감소
 - 임원퇴직금지급을 통한 가치 절감
 - 영업권 제로 시점 배당금 지급
 - 미래추정이익사용 (주요 업종 변경 이 있거나 합병, 분할, 증자, 감자 이슈)

승계 전략 5

승계 전 정리 사항

- 개인사업은 법인 전환 후 증여
- 명의신탁 문제 해결
- 가자금 문제 해결
- 자기주식취득(세금 납부 현금 확보)

승계 전략 6

가업승계 방법 선정

- 특례 증여 및 가업승계상속 우선 검토
- 자녀 신설법인에 가업 주식 증여(양도)
- 조직구조 변경(합병, 인적분할)

절세 관점 (실행단계)

기업상속세 부담 신문기사 모음

기업상속세 부담 사례 1

‘기업 상속세’ 딜레마

200억대 회사 물려받은 P사장의 경우

세금 100억 내려 동분서주 ... 결국 회사 문 닫아

삼성전자 현대자동차 LG전자 SK㈜ 포스코 대우조선해양 등 한국 10대 민간기업의 평균 연령은 45세. 이들 기업과 동반 성장해 온 중견·중소기업들의 나이도 엇비슷하다. 하지만 창립 반세기를 맞아 본격화되고 있는 이들 기업의 2, 3세 경영권 승계가 거센 풍랑을 맞이하고 있다. 서제 속에 도사리고 있는 갖가지 제약들이 기업들을 외풍수로 몰아붙이고 있는 형국이다.

지분 절반 세금내면 경영권 유지 어려워 대기업, 중소기업 할 것 없이 사업지속 갈림길

대기업들은 지분의 절반을 상속·증여세로 내고 나면 경영권 방어가 어렵다는 하소연 일색이다. 지난 수십년간 증자와 합작·합병 등을 통해 대주주 지분을 이 크게 떨어진 상태이기 때문이다. 특히 상속·증여세 문제는 중소기업들에서 더욱 심각하게 나타나고 있다. 세금 때문에 문을 닫느냐 마느냐의 극단적인 갈림길에 서는 중소기업들도 늘어나고 있다.

○세금에 짓눌려 도산
30대 중반의 P씨는 몇 해 전까지만 해도 수원에서 철삭공구 업체를 운영하던 아버지 밑에서 착실하게 경영 수업을 받던

‘2세 경영자’였다. 그는 미국에서 유학을 마치고 돌아와 연 매출 500억원짜리 회사를 어떻게 세계적인 기업으로 키울 것인가를 고민하던 야심 찬 청년이었다. 그러나 2004년 부친이 갑자기 사망하면서 모든 일이 험로여겼다. 회사의 비상장 주식 100억원어치와 아버지가 개인 명의로 소유하고 있던 사업부지용 땅 및 임야 등을 합해 총 200억원 상당의 재산을 상속받게 되자 어렵잡아 100억원의 상속세를 물어야 할 상황에 처하게 됐다. 예금 통장에 3000만원 정도의 잔고를 갖고 있던 P씨로서는 주식으로 불만을 하든지 아니면 보유 부동산을 처

분해야 할 판이었다. 하지만 한창 생산시설을 짓고 있던 공장 부지를 매각할 수는 없었다. 경영권 때문에 주식 전부를 물납하는 것도 불가능했다. 결국 P씨는 40억원어치의 세금에 대해서는 물납하고 나머지 60억원은 담보대출을 통해 충당했다.

문제는 그 이후였다. 창업주였던 부친의 돌연한 사망에 일부 거래처들이 동요하기 시작했고 종업원들의 태도도 여전 같지 않았다. P씨가 집안 데·소사와 복잡한 세금 관계를 처리하느라 몇 달 업무를 통리시키는 동안 사업은 점차 기울어갔다. 주문이 끊어지고 가동률이 떨어지면서 공장시설 확장도 중단됐다. 급기야 월 4000만원에 달하는 담보대출 이자가 매달 목을 죄어 왔다. 이자를 갚기 위해 남아 있는 주식을 담보로 사채도 끌어다 써봤지만 회사는 지난해 문을 닫았다. P씨는 “능력 부족으로 아버지가 기를 마련한 회사를 지키지 못했다”며 “물려받은 재산의 절반을 세금으로 내고 나면 어느 누구라도 제대로 사업을 일으키기 어려웠을 것”이라고 회한의 눈물을 흘렸다.

○합법과 편법 사이
요즘 중소기업 경영자들은 P씨의 사례를 더 이상 남의 이야기로 듣지 않는다. 지난해 11월 중소기업은행은 중소기업 2세들의 모법인 ‘차세대 경영자클럽’을 발족시켰다. 그 때 첫 세미나 주제로 잡은 것이 ‘기업 승계에 따른 세무·법률’이었다. 당시 세미나에서 강연을 맡았던 한 관계자는 “2세 경영자들은 P씨 가족이 겪고 있는 일이 자신들에게도 얼마든지 일어날 수 있다는 사실을 잘 알고 있었다”면서 “하지만 상속·증여세법에 ‘포괄주의’ 원칙을 적용하고 있는 현실 속에서 ‘담법’과 ‘편법’ 시비여 휘말리지 않으면 다름”이라고 실상을 전했다.

모 회계법인의 임원은 “과거 실효세율이 20%를 밑돌았던 시절과 지금을 비교하면 기업인들의 부담이 너무 크다”면서 “경영권이 흔들려 기업이 흔들어지거나 축소 위주의 경영으로 가면 결과적으로 국민 경제에도 마이너스가 될 것”이라고 말했다.

특별취재팀 = 조일준·김동윤·유형재 기자
jin@hankyung.com



매일경제

2017년 11월 14일
01면 (종합)

상속세 부담에... 유니더스 눈물의 매각

혈값에 팔린 콘돔 1위사

국내 최대 콘돔 제조사이자 세계 조달 시장 1위를 달리기도 했던 유니더스가 결국 매각됐다. 유니더스는 13일 최대주주인 김성훈 대표가 보유주식 300만주(발행주식의 34.9%)를 바이오제네틱스투자조합 등에 매도한다고 공시했다.

회사 매각설이 흘러나온 지 1년여 만에 45년 업력의 국내 최대 콘돔 제조업체가 창업주 일가의 손을 떠나게 된 것이다. 창업 2세인 김 대표가 경영에서 손을 떼게 된 데는 막대한 상속세 부담이 가장 큰 요인으로 작용했다는 관측이 나오고 있다. 2015년 말 창업주인 김덕성 회장이 별세하면서 아들인 김 대표는 주식 304만4000주를 일시에 물려받게 됐다. 가업 상속자

업을 미처 하지 못한 상태에서 당시 주가 수준으로 100억원이 넘는 지분을 일시에 상속받게 된 셈이다. 이에 따라 물려받은 주식에 대한 상속세만 50억원 넘게 내야 할 처지가 됐다. 김 대표는 이후 세무당국에 10년 연부연납 신청을 하면서 주식을 담보로 공탁하기도 했다. 하지만 상속세 부담은 분할 납부로도 감당하기 어려운 상황이었다는 전언이다. 김 대표를 포함한 등기이사 3인의 지난해 1인당 평균 연봉은 8000만원 수준에 불과했다. 적자로 인해 배당도 할 수 없었으니 세금을 마련할 재간이 없었던 것으로 보인다.

현행 세법에 따르면 과세표준액 30억원을 넘는 상장 주식의 경우 상속세율이 50%에 달한다. 현 정부는 최고세율을 60%로 상향 조정하는 방안도 검토 중이

다. 중소기업의 경우 상속 후 10년간 가업을 유지하면 가업상속공제 제도를 이용할 수 있으나 김 대표는 지난 11일 보유 주식을 0.98%만 남긴 채 주당 6667원에 처분하기로 계약했다. 계약일 전날 증가보다도 싼 가격이었다.

유니더스는 1973년 서흥산업으로 출발해 2000년에 지금 사명으로 바뀌었다. 국내 최초 콘돔업체인 동국물산에 다니던 김덕성 회장이 부도난 회사를 인수해 국내 최대 콘돔 제조사로 키워냈다. 2001년 코스닥 시장에 상장했고 2003년 중국에 생산공장도 지으면서 연간 생산 가능물량인 11억개를 돌파했다. 제조 물량의 70%는 세계 50여 개국에 수출하는 등 한때 성장가도를 달렸다.

A2면에 계속

신현철·안병준 기자

(17.9*9.8)cm

기업상속세 부담 사례 3

朝鮮日報

2017년 11월 24일
34면 (오피니언)

萬物相

기업 상속세

‘착한 기업’의 대명사 같던 오투기의 이미지를 먹칠

업을 해놓은 것으로 유명하다. 이 과정에서 일감 몰아주

▶재계에선 지난달 타계한 한 대
기업 회장 유족의 상속세 문제가
관심사다. 장남 등이 낼 세금이
1700억원에 이를 것으로 추정된
다. 아무리 대기업 오투 가족이라
도 이 정도 현금 만들기는 쉽지
않다. 손톱깎이 세계 1위 쓰리세
븐도, 콘돔 회사 유니더스도 상속세 때문에 주인이 바
뀌었다. 연 매출액 600억원인 업체 농우바이오에 상속
세가 무려 1200억원이나 부과돼 논란 빚은 일도 있다.



계
기며 부당 지원 논란이 끊이지 않는다. 오너들 배임·횡
령 사건 상당수가 상속과 관련 있다는 분석도 나온다.
▶일본 정부가 중소기업 상속 때 세금을 대폭 감면해
주기로 했다. 중소기업 기술과 노하우의 맥이 끊기는
것을 막겠다는 취지다. 트럼프 행정부는 아예 상속세
폐지 방침을 발표했다. 캐나다·호주 등은 이미 상속세
를 없앴다. 재산 형성 때 세금을 냈는데 상속세를 또 내

면 이중(二重) 과세란 논리다. 반
면 조지 소로스 같은 부자는 “우
리에게서 세금을 더 걷으라”며 폐
지에 반대한다. 상속세는 조세 정
의를 둘러싸고 이념이 격돌하는
철학 이슈이기도 하다. ▶우리도

븐도, 콘돔 회사 유니더스도 상속세 때문에 주인이 바
뀌었다. 연 매출액 600억원인 업체 농우바이오에 상속
세가 무려 1200억원이나 부과돼 논란 빚은 일도 있다.

▶한국의 상속세는 세계에서 가장 높은 수준이다. 최고
세율 50%에다 최대 주주는 30%가 할증돼 무려 65%를
내야 한다. 세금 다 내고 나면 경영권이 휘청거린다. 그
래서 미리 사전 증여 프로그램을 짜 대비하는 오투가 많
다. 한 외식업체 회장은 아들이 일곱 살 때부터 증여 작

금 폭
가 있
계를
넘 지
몇몇
유가
하기
가 많
다는
원인
한금
은정
이다.
기업
이 은
들니
면 결
국 근
로자
들이
피해
를 본
다.

▶한국의 상속세는 세계에서 가장 높은 수준이다. 최고
세율 50%에다 최대 주주는 30%가 할증돼 무려 65%를
내야 한다. 세금 다 내고 나면 경영권이 휘청거린다. 그
래서 미리 사전 증여 프로그램을 짜 대비하는 오투가 많
다. 한 외식업체 회장은 아들이 일곱 살 때부터 증여 작

박정훈 논설위원

(15.5*14.2)cm

한국경제

2015년 12월 25일
16면 (증권)

‘제지업계 신데렐라’는 왜 회사를 팔았나

영풍제지 노미정 부회장
증여세 부담에 주식담보대출
이익 급감 ... 高배당도 역부족

매각 소식 뒤 주가 이틀째 급등

영풍제지가 최대주주의 지분 매각 소식이 전해지면서 이틀째 급등세를 나타냈다.

영풍제지는 24일 유가증권시장에서 12% 오른 4480원에 장을 마쳤다. 장중 1년 최고가인 5200원까지 올랐다. 전날 상한가에 마감한 데 이어 이날도 개장 초 가격제한폭까지 치솟았으나 오후 들어 상승폭을 줄였다.

최대주주인 노미정 영풍제지 부회장의



지분 매각 소식에 매수세가 몰렸다는 분석이다. 증권사 관계자는 “사모펀드가 대주주로 등극한 뒤 경영 상황이 개선될 것 이란 기대가 반영된 것”이라고 말했다.

화학섬유용 ‘지관원지’ 제조업체인 영풍제지는 지난 22일 노 부회장이 사 모펀드(PEF) 운용사인 큐캐피탈파트 너스에 보유 주식 1122만여주(지분율 50.54%)를 매각하는 내용의 계약을 체

결했다. 노 부회장은 영풍제지의 창업주 이무진 회장(81)의 35세 연하 부인이다. 2008년 이 회장과 결혼한 뒤 2012년 전 부인이 낳은 두 아들을 제치고 이 회장 지분(지분율 51.28%)과 경영권을 물려 받아 화제가 됐다.

이후 노 부회장은 증여세 부담에 시달린 것으로 알려졌다. 지금까지 금융권을 통해 받은 주식담보대출만 100억원에 달하고 보유주식 중 90% 이상이 금융권 담보로 잡혀 있다. 실적이 뒷걸음질 치는 가운데 순이익의 두 배가 넘는 배당금을 책정했던 것도 노 부회장의 증여세 납부 때문이란 관측이 많았다.

2012년 165억원이었던 이 회사 영업이익은 2013년 36억원, 지난해 9억원으로 줄었다. **심은지 기자** summit@hankyung.com

(17.3*10.4)cm

기업상속세 부담 사례 5

매일경제

2013년 07월 22일
08면 (경제)

“150억 상속세에 휘청”... 세금 줄여야 중견·中企 기업승계 ‘숨통’

사례 1. 1975년 설립 이래 30여 년간 세계 손톱깎이 시장을 제패한 쓰리세븐이 위기가 찾아온 것은 2008년. 쓰리세븐이 맞은 위기는 다름 아닌 ‘상속세’였다. 창업주 김형규 회장이 갑자기 세상을 떠나면서 2006년부터 가족과 임직원들에게 나눠준 주식 240만여 주, 370억여 원어치는 증여가 아닌 상속이 됐다. 증여자가 5년 내 사망하면 상속으로 간주한다는 법률 때문이었다. 결국 150억 원에 달하는 상속세를 마련하기 위해 회사 지분을 중외홀딩스에 넘겼고 이후 헐값에 매각·재매각되는 신세로 전락했다.

어쨌든 상속 공제 등 각종 혜택도 기대할 수 없게 됐다. 상속세액이 30억원을 넘으면 최고 세율을 적용받는 현행 세법에 따라 아들에게 회사를 물려줄 경우 절반(50%)을 세금으로 내야 할 처지다. 권 회장은 “단순 계산으로 150억원가량을 내야 할 상황”이라며 “굳이 회사를 키울 필요가 있느냐 하는 회의감마저 든다”고 말했다.

일식 제도 말했다. 상속세액이 30억원을 넘으면 최고 세율을 적용받는 현행 세법에 따라 아들에게 회사를 물려줄 경우 절반(50%)을 세금으로 내야 할 처지다. 권 회장은 “단순 계산으로 150억원가량을 내야 할 상황”이라며 “굳이 회사를 키울 필요가 있느냐 하는 회의감마저 든다”고 말했다.

④ 상속·증여세제 - 稅부담 줄여 기업가정신 살리자

설비등 사업용 재산만 면제하면 ‘부의 대물림’ 논란 피할 수 있어

지지부진한 기업상속공제



중견·중소기업에 요청대로 공제 대상을 1조원까지 넓힐 경우 최소 400여 개 기업이 혜택을 볼 수 있다. 이와 함께 현행 상속세제 내부에 자리 잡은 각종 독소조항도 시급히

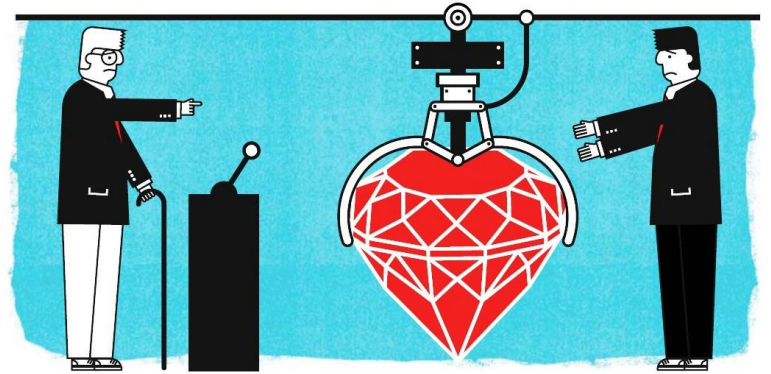
사례 2. 연매출 3000억원에 달하는 탄탄한 골판지 제조기업을 경영하고 있는 권혁홍 신대양 제지 회장의 고민은 다름 아닌 기업승계다. 주가가 네 배가량 뛴 데다 매출이 2000억원을 넘어서며 상속 공제 등 각종 혜택도 기대할 수 없게 됐다. 상속세액이 30억원을 넘으면 최고 세율을 적용받는 현행 세법에 따라 아들에게 회사를 물려줄 경우 절반(50%)을 세금으로 내야 할 처지다. 권 회장은 “단순 계산으로 150억원가량을 내야 할 상황”이라며 “굳이 회사를 키울 필요가 있느냐 하는 회의감마저 든다”고 말했다.



파주에 위치한 매출 300억원대 A 금형 업체는 지난해 창업주가 세상을 떠났던 기업승계를 두고 형제간 다툼이 심해졌다. 상속 공제를 받기 위해 단독 상속을 받겠다는 형과 이를 받아들이지 않는 아우가 평행선을 달렸다. 결국 형이 30억원을 대출받아 현금 보상을 하면서 다툼은 일단락됐지만, 이후 경영난이 계속되고 있다.

사건을 담당한 변호사는 “민법상 유류분제도를 세법에도 적용해 기업승계 때도 일정 비율로 지분을 나눌 수 있도록 해야 한다”고 말했다. 상속인이 최소 2년간 기업에 종사해야 한다는 요건도 마찬가지다.

해야 한다는 요건도 마찬가지다.



기업상속시 세금 부담

구분	현행	개선안 (중기 요구)	특징
대상	매출액 2000억원 이하	매출액 1조원 이하	기업 규모 제한 없음
공제 한도	기업상속재산 70% 공제 (300억원 한도)	기업상속재산 100% 공제 (한도 폐지)	최대 100% 공제, 기업규모 제한 없음
피상속인 요건	10년 이상 경영 발행주식 50%(상장사 30%) 보유	5년 이상 경영	제한 없음
상속 후 의무	10년간 기업 유지 자산 80% 상속 지분 유지	5년으로 기간 단축 사업변경 인정	최대 7년간 기업유지 지분·자산 유지 조건 없음
사후추정	의무 위반시 전액 추징	위반기간에 따라 부분추징	위반기간에 따라 부분추징

매출 1000억원 규모 가전 업체 B사를 물려받은 2세 경영인은 “갑작스럽게 부친이 질병으로 돌아가셔서 2년 요건을 채우지 못했다”며 “결국 상속세를 은행에서 대출받아 냈다”고 토로했다.

이 밖에 30억원에 불과한 사전증여 공제 한도와 10년간 자산의 20% 이상을 처분하지 못하도록 해 신사업

진출을 방해하는 규정 등 독소조항으로 꼽혔다. 다만 상속세 면제를 ‘부의 대물림’으로 보는 부정적 시각은 여전히 기업들이 넘어야 할 벽이다. 이창호 중소기업중앙회 기업승계

센터장은 “창업주의 개인 재산이나 기업의 비상업적 재산까지 상속세를 면제해달라는 것은 아니다”며 “공장·설비 등 기업용 자산에만 상속세 면제 혜택을 주면 논란은 사라질 것”이라고 말했다.

기획취재팀=김대영 차장(팀장)·김은표·전정훈·이가운 기자

(36.8*19.8)cm

기업상속세 부담 사례 6

매일경제

2018년 06월 07일
08면 (경제)

세금·승계 준비기간 최소5년 걸려... 상속보단 증여를

다가오는 베이비붐세대 은퇴...중소 기업승계 전략

“평생 일군 회사를 혈관에 넘겨야 한다는 말을 듣고 몇 달째 잠도 못 잤습니다.”

부산에서 20년 넘게 선박 부품업체를 꾸려온 60대 김 모씨는 지난해 암 진단을 받고 연매출 500억원 규모 회사를 아들에게 물려주기로 마음먹었다. 그러나 지난해 말 평소 거래하던 보험사에서 상담을 받다가 증여세가 200억원에 달한다는 사실을 알고 큰 충격을 받았다. 세금을 내기 위해 회사 지분을 적지 않게 처분했지만 아직도 승계를 마무리 짓지 못하고 있다.

김씨처럼 ‘베이비붐 세대’ 창업자들이 은퇴를 앞두고 기업승계를 준비하고 있지만 각종 규제와 준비 부족으로 어려움을 겪고 있다. 국내 대형 법무법인 3곳(태평양·세종·윤촌)의 지난해 기업승계 자문 건수는 모두 81건이었다. 2015년 53건, 2016년 49건과 비교하면 50% 이상 늘었다. 다른 로펌들과 회계·세무법인, 은행·증권·보험사 등에서 이뤄지는 자문까지 더하면 전체 건수는 더 많을 것으로 보인다. 그러나 관련 세금 등 규제가 강화되고 있다는 점이 문제다. 전문가들은 “상속·증여세 부담이 점점 커지고 기업승계 요건이 갈수록 까다로워지고 있어서 법률자문이 반드시 필요하다”고 입을 모은다. 6월 매일경제신문 법조·법률전문컨설팅레이더L은 45회를 맞아 중소·중견기업 기업승계를 위한 지상 법률자문을 마련했다.

◆핵심은 세금

중소기업중앙회와 한국중견기업연합회가 지난해 중소기업(500곳)과 중견기업(2979곳)을 대상으로 설문조사를 벌인 결과 중소기업은 전체 응답 기업 중 67.8%가, 중견기업은 70.3%가 ‘상속세 등 세금 부담’을 기업승계의 가장 큰 걸림돌로 꼽았다. 실제 우리나라 상속세 최고 세율은 50%다. 최대주주 주식에 대한 할증까지 더하면 65%에 이른다. 또 지난해까지는 납세자가 3개월 안에 증여세, 6개월 안에 상속세를 자진 신고하면 7% 세액 공제를 받았지만 올해부터는 5%, 내년엔

기업승계 자문 폭증

기업 물려주려는 베이비부머 세 부담 느는데 준비는 태부족 법률 자문건수 50%이상 늘어

기업승계 성공하려면

자녀간 분쟁 방지 가능하고 재산분배 효과 큰 증여 유리 중장기 계획짜고 세금 마련을 업황악화때 자금난 허덕이다 회사 매각하는 사례도 많아

3%로 낮아진다. 기업상속공제의 기업영위기간도 15년 이상에서 20년, 30년 이상으로 늘어나 공제한도금액이 줄어들게 됐다. 준비 없이 승계를 추진하다 세금을 감당 못해 ‘올벼 겨자 먹기’로 회사를 처분하는 사례도 적지 않았다. 국내 1위 종자기술 업체 농우바이오는 창업자 사망 후 1200억원대 상속세를 감당 못해 2014년 회사를 매각했다. 생활용품 전문기업 락앤락 김준일 회장도 세금 부담에 승계 계획을 접고 지난해 말 경영권을 흥국증권 사모펀드에 넘겼다.

◆상속보다는 증여

전문가들은 규제 부담에도 기업승계를 준비하는 창업자들에게 “상속보다는 증여에 주목하라”고 조언한다. 상속은 상속개시일을 기준으로 그 당시까지의 재산가치 증가분이 상속세 과세가격에 포함된다. 또 피상속인의 모든 재산을 합산해 과세한다. 그만큼 세금 부담이 커지는 셈이다. 업황악화로 악화되면 세금 낼 돈을 제 때 마련하기도 어려워진다. 반면 증여는 증여받는 사람을 기준으로 과세되고 증여

기업승계 체크리스트

① 세금 낼 돈은 미리 준비 ② 상속보다는 증여 ③ 상속은 신중하게 ④ 후계자 교육은 체계적으로 ⑤ 적어도 5년 전부터 준비를

중소기업 창업자 연령 분포 (단위=%)



*지난해 중소기업 500곳 대상 조사 결과.
자료=중소기업중앙회

중소·중견기업 기업승계 애로 사항 (단위=%)



*지난해 중소기업 500곳·중견기업 2,979곳 대상 조사 결과.
자료=중소기업중앙회·한국중견기업연합회

다 유다이지만, 회사와 지장 여건에 따라 선 오히려 독이 될 수 있어서다. 상속자의 지분 가치는 시장에서 명확히 결정된다. 주가를 일부러 떨어뜨리는 부정행위를 하지 않는 한 예측 가능한 범위에서 세금이 부과된다는 뜻이다. 반면 비상장자의 지분 가치는 정확한 측정이 힘들다. 이 때문에 저평가되는 경우가 많아 상대적으로 세금이 줄어들 수 있다. 그렇다고 비상장만이 답은 아니다. 상속자는 미래 성장성 등이 담는 사업에 매각지만 비상장자는 과거 3개월 실적에 근거해 산정한다. 즉

주 기업은 재무 관련 전문기관에 의존한다. 그러다 보니 기업승계를 단순히 지분 상속 문제로만 좁게 보는 경향도 강하다. 대개 후계 교육이라면 미국 유학을 다녀온 후계자가 임원으로 경영 수업을 받는 게 전부다.

하지만 전문가들은 “차세대 리더에 대한 철저한 교육 없이는 기업이 절대 장수할 수 없다”고 강조한다. 중견기업연합회 산하 명문장수기업센터 관계자는 “후계자 교육 관련 문의는 꾸준히 늘어나는 추세”라며 “해외 기업과의 교류, 인적 네트워크

가치 지평을 넓히는 등 다양한 준비가 있어야 하는 경우가 많다. 그러다 보니 체계적인 준비 없이 졸속 승계하거나 세금에 대비하지 못해 회사를 매각하는 일이 빈번히 일어난다. 전문가들은 성공적인 기업승계를 위해 충분한 시간을 두고 준비하라고 조언한다. 김주석 김앤장법률사무소 변호사(45·35기)는 “후계자 교육이나 지배구조 개선, 세금 자원 및 은퇴 자금 마련 등 기업승계를 위한 일련의 과정을 고려하면 적어도 5년 이상 준비가 필요하다”고 말했다.

송광섭 기자

(32.6×23.4)cm

기업상속세 부담 사례 7

한국경제

2016년 07월 22일
08면 (경제)

家業 물려받아 키우고 싶은데 ... '상속세 폭탄'에 회사 매각까지

③ 끝 상속·증여세에 막힌 '히든챔피언' 육성

이상일 새한진공열처리 사장은 지난해 경기 화성에 '스마트 공장'을 도입했다. 영업부터 자재 입고, 공정 상황 등을 실시간으로 모든 작업자가 파악할 수 있게 바꿨다. 이 사장은 스마트 공장 구축을 위해 연매출(40억원)의 25%에 달하는 약 10억원을 투자했다. 기업승계가 결정적 이유였다.

이 사장의 아들 이상환 대리는 3년여 전 가업을 이어받기 위해 뒤임사했다. 처음엔 일이 험하고 주말도 따로 없는 열악한 환경이어서 주저했다. 하지만 "열처리엔 뿌리가 되는 산업이라 누군가는 반드시 해야 한다"는 이 사장의 권유에 마음을 바꿨다. 이 사장도 열정적으로 일을 배우는 자식을 보며 조금이라도 더 좋은 환경과 시스템을 제공해 주고 싶었다.

◆상속 공제받는 기업 59곳 불과

20~30년인 기업의 고용능력지수(평균 기업 일자리를 1로 봤을 때 일자리 수)는 1.26으로 10년 미만 기업의 0.49에 비해 훨씬 높았다. 30~40년은 2.37, 40~50년은 5.17

세금납부·고용 창출 등

장수기업 실적 뛰어난데

실효세율 최대 65%

원활한 기업승계 가로막아

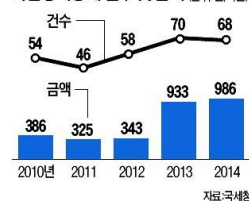
세액공제 조건 까다로워

혜택 보는 곳 0.001% 불과

에 달했다. 70년 이상인 기업은 27.39에 이르렀다. 장수기업은 세금도 많이 낸다. 법인세 납부능력지수의 경우 10년 미만 기업은 0.52에 불과하지만 60년 이상 기업은 5.14였다.

하지만 상속·증여세 부담이 커 가업을 이어받고 싶어도 그렇게 하기 힘들다는 게 기업인들의 주장

기업상속공제 건수 및 금액 (단위:건·억원)



기업상속공제제도 현황

공제대상	10년 이상 경영한 중소기업 및 매출 3000억원 미만 중견기업
기업상속공제액	기업상속재산가액(100%)
기업 영위기간별 공제한도액	10년 이상 200억원 15년 이상 300억원 20년 이상 500억원

자료:국세청

이다. 최대주주 지분의 활동평가 등을 감안하면 실효세율이 최대 65%에 달해 세계 최고 수준이라는 것이다. 한 기업인은 "현재 세금 체계는 기업승계와 부(富)의 대물림을 같은 잣대로 판단하는 것"이라고 말했다.

정부가 기업승계와 관련된 규제 해소에 적극 나서고 있다. 기업승



이상일 새한진공열처리 사장(가운데)으로부터 가업을 이어받을 예정인 아들 이상환 대리(왼쪽)가 자동화 열처리장비 가동을 앞두고 외국인 전문가와 상담하고 있다.
허문찬 기자 sweat@hankyung.com

계 시 공제 혜택을 주는 식으로 세금 부담을 낮춰 승계를 유도하고 있다. 2007년 이후 공제 대상과 한도를 꾸준히 높여왔다. 매출 3000억원 미만 중소·중견기업에 한해 최대 500억원까지 공제해주고 있다. 문제는 세제 혜택을 보는 기업이 많지 않다는 데 있다.

국세청에 따르면 2010년부터

2014년까지 5년간 총 296개 기업이 상속 공제 혜택을 받았다. 연평균 59개 기업만 이 제도를 활용해 승계를 했다. 중소기업이 350만개가 넘는 것을 감안하면 0.001%에 불과했다. 공제 금액은 연평균 600억원에 못 미쳤다.

상속 후 10년간 같은 업종을 유지하고, 근로자 수도 10년간

100%(중견기업은 120%)를 맞춰야 하는 등 조건이 까다롭다.

◆상속세 부담에 기업 매각까지 상속을 하고 싶어도 세금 부담이 크다 보니 이를 회피하려고 편법을 쓰는 일도 있다. 반도체 제조 장비를 생산하는 H사는 지난해 '2세 경영자'에게 116억원의 보수를 줬다. 그해 회사 순이익(217억원)의

절반이 넘는 규모였다. 퇴직금 정산 등 일회성 비용이 포함되긴 했지만 '과도했다'는 지적이 많았다.

비판 여론을 감수하면서 막대한 보수를 지급한 것은 세금 때문이었다. 2세 경영자는 부친으로부터 지분을 증여받은 뒤 수백여원의 증여세 고지서를 받아들였다.

상속 준비가 안 된 기업은 회사를 팔기도 했다. 과거 손톱깎이 세계 1위 기업 쓰리세븐, 국내 총자업계 1위 농우바이오 등이 그랬다. 창업주의 갑작스러운 별세 이후 상속세를 감당하지 못해 유가족들이 지분을 매각했다. 이 때문에 기업들은 "기업승계에 따른 세금 부담과 요건을 더 완화해야 한다"고 주장하고 있다.

중견기업연합회 측은 공제 대상 기업 범위를 기존 매출 3000억원에서 5000억원 미만 기업으로 확대해 달라고 요청하고 있다. 공제 금액도 500억원에서 1000억원 이상으로 올려달라고 정치권에 건의했다. 업종 유지 규정 또한 폐지할 것을 요구하고 있다. "업종 구분이 모호해지는 4차 산업혁명 시대에 맞지 않는다"는 것이다.

연재광기자 ahnjk@hankyung.com
(35.1*16.7)cm